

1501231-45.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139596/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 25130961 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2139596 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR GOMES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501231-45.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501231-45.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139596/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 25130961 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2139596 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR GOMES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

JOÃO VITOR GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos à fl. 08, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, III (imedidações de estabelecimento de ensino), ambos da Lei nº 11.343/06

(Portaria da ANVISA nº 344/1998), na forma da Lei nº 8.072/90, porque, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 12h00, na Rua Tamboara, altura do nº 18, nesta comarca e cidade de Carapicuíba, nas imediações de estabelecimento de ensino (Escola), trazia consigo e vendia, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 24 porções de "Crack", com peso líquido aproximado de 7g, e 25 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 8,8g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 24/27 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 55/57.

Segundo a denúncia, policiais civis, na data e horário acima mencionados, dirigiram-se até a Rua Tamboara, altura do nº 18, nas imediações de uma escola estadual, em uma viatura descaracterizada, realizaram uma breve campanha, ocasião em que visualizaram o denunciado JOÃO VITOR em plena atividade de tráfico de drogas. Assim é que os policiais realizaram a abordagem do denunciado e, em revista pessoal, encontraram em seu poder 24 porções de "Crack" e 25 porções de cocaína, além da quantia de R\$ 20,00 em dinheiro. O laudo de constatação forneceu resultado positivo para presença dos princípios ativos das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 24/27). A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas (porções individualizadas), as circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo denunciado nas imediações de estabelecimento de ensino.

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2022 (fls. 74/75).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de João Vitor Gomes dos Santos requereu

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 01); no auto de exibição e apreensão (fl. 10); no boletim de ocorrência (fls. 14/16); no laudo de constatação provisória (fls. 24/27) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 55/57), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; pelo dinheiro apreendido (fl. 10); croqui (fl. 69), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Rodrigo Kalil Di Santo, policial civil, relatou que em companhia de seu colega de trabalho, realizavam investigação pela área do fato, em virtude de Atuação de Campo Polícia Judiciária denominada "Sufoco", fazendo uso de viatura descaracterizada, quando observaram um indivíduo realizando atividade típica de mercancia de drogas na via pública próxima a uma Escola Pública, resolvendo então pela abordagem ao mesmo. Na abordagem do indivíduo, lograram em sua posse a quantidade de 24 pedras de substância amarelada análoga ao crack, 25 papelotes de substância pulverizada na coloração branca análoga a cocaína, todas enroladas individualmente prontas para comercialização e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais). O increpado confessou informalmente a traficância, afirmando inclusive já ter sido preso no pretérito pela mesma prática. Diante do cenário, conduziram o indigitado até a distrital para ciência à Autoridade Policial e adoção das medidas legais cabíveis de polícia judiciária (fls. 06 e 07). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Esclareceu que o local fica cerca de 40 metros de uma escola, em que há muita movimentação de alunos e é conhecido ponto de tráfico de drogas. Não conhecia o acusado antes.

A testemunha Paulo Sérgio S. de Oliveira, policial civil, que acompanhava seu colega de farda Rodrigo Kalil Di Santo na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 05), como em juízo. Quando afirmou que não conhecia o acusado antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase inquisitorial, o acusado João Vitor Gomes dos Santos permaneceu em silêncio (fl. 08). Em juízo, disse que tem 19 anos e não tem passagem, passou apenas uma vez na Delegacia de Polícia enquanto menor. Morava com sua mãe e seus irmãos. Fazia bicos com seu padrinho. Tem passagem pela Delegacia de Polícia por tráfico. Sobre os fatos, disse que estava traficando há dois dias e o menino estava lhe mostrando as coisas, e a polícia chegou na viela, o menino viu e não falou nada, correu, enquanto foi detido. O menino que correu era quem estava na sacola maior, e ficou com sacola menor, que estava na sua posse para a venda.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais, os quais lograram êxito em visualizar o acusado realizando atividade típica de mercancia de drogas na via pública próxima à uma Escola Pública, em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudos periciais das drogas apreendidas.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, bem como da quantia em dinheiro apreendido, e da prova oral colhida, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas. Não obstante o acusado tenha sido beneficiado com a liberdade provisória concedida em data recente por outra prisão em flagrante por crime de tráfico de drogas, consoante se observa da certidão de fls. 28/29, a Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Assim é que, em observância ao decidido, sendo o acusado primário, mas considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como ter sido novamente detido em ponto de tráfico de drogas, a pena deverá ser reduzida da metade.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, vem comprovada pela prova oral colhida e pelo mapa do local (fl. 69), incidindo, assim, o aumento de 1/6.

Há que se reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fl. 08) e a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40, III (imediações de estabelecimento de ensino), ambos da Lei nº 11.343/06 (Portaria da ANVISA nº 344/1998), na forma da Lei nº 8.072/90, com relação ao acusado, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal. Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, verifica-se ser o acusado primário (F.A. de fls. 33/34, 70/71 e certidão de fls. 28/29, 72), não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal. Não concorrem circunstâncias agravantes. Concorrendo as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, e da

confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, deixo de valorá-las por ter fixado a pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente imposta.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena da metade. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 2 (dois) anos e 11 (onze) de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Considerando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 600 dos recursos repetitivos) e o julgamento do HC 118.533/MS pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na modalidade privilegiada não é crime equiparado a hediondo, altero entendimento anterior e fixo o regime inicial ABERTO para início de cumprimento de pena, termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR JOÃO VITOR GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos à fl. 08, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) de reclusão, no regime inicial ABERTO, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, c.c artigo 40, III (imediações de estabelecimento de ensino), c.c. artigo 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/06 (Portaria da ANVISA nº 344/1998), na forma da Lei nº 8.072/90.

Tendo em vista a Resolução 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, que suspendeu a expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, declarada incidentalmente inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser designada pelo juízo da execução, pelo prazo da pena acima imposta e outra consistente no pagamento de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo juízo da execução. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão ante o quantum da pena e regime impostos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda do dinheiro apreendido em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fl. 10), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Oficie-se ao 1º. D. P. de Carapicuíba, para que apresente o comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fl. 10).

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA